



وزارة التجارة Ministry of Commerce

اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية

٢٠٢٥/١٤٤٦م



المحتويات

- المادة الأولى: التعريفات ٣
- المادة الثانية: حجز أو قيد الاسم التجاري ٣
- المادة الثالثة: حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي والاسم العائلي ٣
- المادة الرابعة: حجز أو قيد اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة ٤
- المادة الخامسة: معايير تشابه الأسماء التجارية ٤
- المادة السادسة: بيانات حجز الاسم التجاري ٥
- المادة السابعة: البت في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده ٥
- المادة الثامنة: مدة حجز الاسم التجاري وضوابطه ٥
- المادة التاسعة: شهر الاسم التجاري المقبول حجزه ٥
- المادة العاشرة: طلب تعديل الاسم التجاري ٦
- المادة الحادية عشرة: التصرف في الاسم التجاري ٦
- المادة الثانية عشرة: شطب المسجل قيد الاسم التجاري ٦
- المادة الثالثة عشرة: ضبط المخالفات ٧
- المادة الرابعة عشرة: المقابل المالي ٧
- المادة الخامسة عشرة: جدول تصنيف المخالفات ٧
- المادة السادسة عشرة: وسائل التبليغ ٨
- المادة السابعة عشرة: خبراء اللغة العربية ٩
- المادة الثامنة عشرة: نفاذ اللائحة ٩
- مرفق (١) المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية ١٠



اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية

المادة الأولى: التعريفات

١. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٦هـ.
٢. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها:
الحجز: الاحتفاظ باسم تجاري معين لمدة مؤقتة قبل قيده في السجل التجاري.
- القيود:** تسجيل بيانات التاجر وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.

المادة الثانية: حجز أو قيد الاسم التجاري

١. يكون حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.
٢. في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية فيكتب الاسم بالأحرف الإنجليزية مقروناً بالاسم بأحرف عربية.
٣. للمستثمر الأجنبي حجز أو قيد اسمه التجاري على أن يكون مقروناً بالاسم بأحرف عربية، وذلك دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة.
٤. يجب في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام ألا يزيد على (تسعة) أرقام.

المادة الثالثة: حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي والاسم العائلي

١. يكون حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي بذات الاسم الثلاثي أو الرباعي المثبت في الهوية الشخصية.
٢. يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسماً تجارياً إذا كان الاسم مركباً من اسمي عائلتين أو أكثر وذلك وفقاً لأحكام النظام، على أن يكون المستفيدون من الحجز أو القيد حاملين ذات الاسم العائلي المثبت في هوياتهم الشخصية.
٣. يقتصر نقل ملكية الاسم العائلي على من يحمل ذات الاسم العائلي المثبت في الهوية الشخصية.



المادة الرابعة: حجز أو قيد اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة

١. يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) في المملكة وفق

الضوابط الآتية:

- أ. ألا يكون الاسم مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها.
- ب. ألا يكون الاسم هو المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.
- ج. أن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو التشويه أو الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.

د. تقديم موافقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة - كل فيما يخصها - عند حجز أو قيد اسم مدينتي (مكة المكرمة) أو (المدينة المنورة).

٢. تسري الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة).

٣. يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة بناءً على سند نظامي، والشركات التي تحمل إحداها اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) عند الاندماج.

المادة الخامسة: معايير تشابه الأسماء التجارية

١. يعد الاسم التجاري مشابهاً لاسم تجاري آخر إذا تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالمياً، وذلك بناءً على معايير يحددها المسجل، ومن ذلك ما يأتي:

- أ. تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات.
- ب. تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد.
- ج. تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف.
- د. تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس.



٢. ينطبق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة على الاسم التجاري باللغة الإنجليزية وفق ما يقابلها من أحرف عربية.

٣. يرفض المسجل طلب حجز أو قيد الاسم التجاري إذا تبين له أنه يتشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد.

٤. تضع الوزارة قائمة بأبرز الكلمات التي لا تعد مميزة للاسم التجاري، وتحديث دورياً.

المادة السادسة: بيانات حجز الاسم التجاري

يقدم طلب حجز الاسم التجاري إلى المسجل متضمناً البيانات الآتية:

أ. الاسم التجاري الذي يرغب المستفيد في حجزه.

ب. اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته، وبيانات التواصل.

المادة السابعة: البت في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده

يبت المسجل في طلب حجز الاسم التجاري أو قيده المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد المدة بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً إذا استلزم البت في الطلب موافقة جهات ذات علاقة.

المادة الثامنة: مدة حجز الاسم التجاري وضوابطه

١. تكون مدة حجز الاسم التجاري (ستين) يوماً من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب

تمديد المدة قبل انتهائها لمدة مماثلة، ويكون التمديد لأكثر من ذلك بناءً على حالات يقدرها المسجل.

٢. لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.

المادة التاسعة: شهر الاسم التجاري المقبول حجزه

عند قبول المسجل حجز الاسم التجاري فعليه أن يشهره في السجل التجاري، متضمناً البيانات الآتية:

أ. الاسم التجاري.

ب. اسم المستفيد من الحجز.

ج. تاريخ الحجز.



المادة العاشرة: طلب تعديل الاسم التجاري

تكون شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيد هي ذات الإجراءات والشروط عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد.

المادة الحادية عشرة: التصرف في الاسم التجاري

١. يقتصر التصرف في الاسم التجاري على الاسم التجاري المميز أو العائلي، وذلك وفق النماذج المعدة من الوزارة.

٢. لا تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري دون المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ما لم يتفق مع جميع الدائنين على خلاف ذلك.

المادة الثانية عشرة: شطب المسجل قيد الاسم التجاري

١. على المسجل قبل شطب قيد الاسم التجاري تطبيقاً للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام إشعار التاجر بأن يقيد اسماً تجارياً جديداً محل الاسم المشطوب خلال (ثلاثين) يوماً.

٢. إذا لم يقيد التاجر المشطوب قيد اسمه التجاري اسماً تجارياً محل الاسم المشطوب خلال المدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلاً عنه -بحسب الأحوال- ما يأتي:

أ. الاسم الشخصي للتاجر ذي الصفة الطبيعية.

ب. رقم القيد في السجل التجاري للتاجر ذي الصفة الاعتبارية.

٣. على المسجل تطبيقاً للفقرة (٣) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، حجز الاسم التجاري لمدة (ستين) يوماً، وللتاجر طلب تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.

المادة الثالثة عشرة: ضبط المخالفات

- على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأن يلتزم بما يأتي:
- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.
 - بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.
 - الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد.
 - زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في أوقات عملها اليومي.
 - الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.
 - ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقاً لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.

المادة الرابعة عشرة: المقابل المالي

يستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية وفقاً للجدول المرافق لهذه اللائحة.

المادة الخامسة عشرة: جدول تصنيف المخالفات

- تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة وذلك وفق جساممة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.

٢. تصنف المخالفات وفقاً للجدول الآتي:

المخالفة	جساممة المخالفة	الإنذار للمخالفة الأولى	الغرامة المالية
عدم عرض التاجر اسمه التجاري في وثائقه أو مراسلاته أو مطبوعاته.	غير جسيمة	ينطبق	(١٠,٠٠٠) ألف ريال



عدم عرض التاجر اسمه التجاري على واجهة مكان مزاوله أعماله التجارية.	غير جسيمة	ينطبق	(١,٠٠٠) ألف ريال
عدم قيد التاجر اسماً تجارياً خلال المدة النظامية بديلاً عن اسمه التجاري المشطوب	غير جسيمة	ينطبق	(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال
استعمال التاجر اسمه التجاري بما يخالف أحكام النظام أو يؤدي إلى التضليل	غير جسيمة	ينطبق	(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال
استعمال التاجر اسماً تجارياً دون قيده في السجل التجاري	غير جسيمة	ينطبق	(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال
استعمال التاجر اسماً تجارياً محجوراً أو مقيداً لتاجر آخر	غير جسيمة	ينطبق	(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال

٣. تتولى اللجنة النظر في حالات حجز أو قيد الاسم التجاري بصورة تخالف النظام وفقاً للفقرة الفرعية

(أ) من الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة

(الثالثة عشرة) من النظام، وإصدار القرار بشأن ذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة السادسة عشرة: وسائل التبليغ

يعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجاً لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

أ. الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيد.

ب. البريد الإلكتروني المقيد.

ج. أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

د. الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني،

ويتحقق التبليغ بما بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.



وزارة التجارة
Ministry of Commerce

المادة السابعة عشرة: خبراء اللغة العربية

تُعرض أعمال خبراء اللغة العربية في السجل التجاري وفق آلية تحدد فيها الضوابط والإجراءات عبر إحدى منصات اللغة العربية التي تعتمدها الوزارة.

المادة الثامنة عشرة: نفاذ اللائحة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.



وزارة التجارة
Ministry of Commerce

مرفق (١) المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية:

المقابل المالي	الخدمة
(٢٠٠) مائتا ريال	حجز اسم تجاري باللغة العربية
(٥٠٠) خمسمائة ريال	حجز اسم تجاري باللغة الإنجليزية
(١٠٠) مائة ريال	تمديد مدة حجز اسم تجاري
(١٠٠) مائة ريال	التصرف في اسم تجاري